

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
СП «Перно Рикар Минск» ООО
25 июля 2023 г. № 34

ПОЛОЖЕНИЕ

о политике в отношении обработки
персональных данных

1. СП «Перно Рикар Минск» ООО (далее – Организация) уделяет особое внимание защите персональных данных при их обработке в нашей организации и с уважением относится к соблюдению прав субъектов персональных данных.

Утверждение Положения о политике в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) является одной из принимаемых в Организации мер, предусмотренных статьей 17 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З "О защите персональных данных" (далее – Закон).

Политика разъясняет субъектам персональных данных, как и для каких целей их персональные данные собираются, используются или иным образом обрабатываются, а также отражает имеющиеся в связи с этим у субъектов персональных данных права и механизм их реализации.

Политика не применяется к обработке персональных данных в процессе трудовой деятельности и при осуществлении административных процедур (в отношении работников и бывших работников), а также пользователей интернет-сайта (в части cookie-файлов).

Почтовый адрес Организации: 220030, г.Минск,
ул.Интернациональная, 20А-64;
e-mail: prminsk@pernod-ricard.com.

2. Организация осуществляет обработку персональных данных в следующих случаях:

Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
Рассмотрение обращений, в том числе внесенных в книгу замечаний и предложений	1. Лица, направившие обращение 2. Иные лица, чьи персональные данные указаны в обращении	Фамилия, собственное имя, отчество либо инициалы, адрес места жительства (места пребывания), суть обращения, иные персональные данные, указанные в обращении	Обработка персональных данных является необходимой для выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных законодательными актами (абзац двадцатый статьи 6 и абзац шестнадцатый пункта 2 статьи 8 Закона, пункт 1 статьи 3 Закона Республики Беларусь "Об обращениях граждан и юридических лиц")	5 лет с даты последнего обращения; 5 лет после окончания ведения книги замечаний и предложений
Предварительная запись на личный прием	Лица, обращающиеся на личный прием	Фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), контактный телефон, суть вопроса	Обработка персональных данных является необходимой для выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных законодательными актами (абзац двадцатый статьи 6 Закона, пункт 7 статьи 6 Закона Республики Беларусь "Об обращениях граждан и юридических лиц")	1 год со дня предварительной записи на личный прием
Заключение и исполнение гражданско-правовых договоров (например, поставка, купля-продажа, подряд и т.п.)	Лица, уполномоченные на подписание договора	Фамилия, собственное имя, отчество либо инициалы лица, должность лица, подписавшего договор, иные данные в соответствии с условиями договора (при необходимости)	1. В случае заключения договора с физическим лицом – обработка на основании договора с субъектом персональных данных (абзац пятнадцатый статьи 6 Закона) 2. В случае заключения договора с юридическим лицом – обработка персональных данных является необходимой для выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных законодательными актами (абзац двадцатый статьи 6 Закона, статья 49, пункт 5 статьи 186 Гражданского кодекса)	3 года после окончания срока действия договора, проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового законодательства. Если налоговыми органами проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 10 лет после окончания срока действия договора

Цели обработки персональных данных	Категории субъектов персональных данных, чьи данные подвергаются обработке	Перечень обрабатываемых персональных данных	Правовые основания обработки персональных данных	Срок хранения персональных данных
Идентификация и верификация субъекта персональных данных, рекламных мероприятиях	Физические лица, принимающие участие в рекламном мероприятии	Фамилия, собственное имя, отчество либо инициалы, адрес места жительства (места пребывания), контактный телефон, включая код и наименование оператора связи, адрес электронной почты (e-mail), содержание телефонных разговоров, электронной переписки между Организацией и субъектом персональных данных, включая дату и время телефонных соединений и отправки, получения электронных сообщений, а также продолжительность телефонных соединений.	Согласие субъекта персональных данных (ст.5 Закона)	3 года с момента получения согласия
Предоставление субъекту персональных данных новостной, информационной и (или) рекламной информации (рассылки), а также иной информации при наличии соответствующих согласий, посредством: сообщений в мессенджерах; E-mail -сообщений; SMS – сообщений	Физические лица, желающие получать новостную, информационную и (или) рекламную информацию (рассылку), иную информацию	Фамилия, собственное имя, отчество либо инициалы, адрес места жительства (места пребывания), контактный телефон, включая код и наименование оператора связи, адрес электронной почты (e-mail)	Согласие субъекта персональных данных (ст.5 Закона)	3 года с момента получения согласия

3. Организация осуществляет обработку только тех персональных данных, которые необходимы для выполнения заявленных целей и не допускает их избыточной обработки.

4. Организация не осуществляет передачу персональных данных третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

5. Субъект персональных данных имеет право:

5.1. на отзыв своего согласия, если для обработки персональных данных Организация обращалась к субъекту персональных данных за получением согласия. В этой связи право на отзыв согласия не может быть реализовано в случае, когда обработка осуществляется на основании договора либо в соответствии с требованиями законодательства (например, при проведении контроля либо рассмотрении поступившего обращения);

5.2. на получение информации, касающейся обработки своих персональных данных, содержащей:

место нахождения Организации;

подтверждение факта обработки персональных данных обратившегося лица Организацией;

его персональные данные и источник их получения;

правовые основания и цели обработки персональных данных;

срок, на который дано его согласие (если обработка персональных данных осуществляется на основании согласия);

наименование и место нахождения уполномоченного лица (уполномоченных лиц);

иную информацию, предусмотренную законодательством;

5.3. требовать от Организации внесения изменений в свои персональные данные в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими или неточными. В этих целях субъект персональных данных прилагает соответствующие документы и (или) их заверенные в установленном порядке копии, подтверждающие необходимость внесения изменений в персональные данные;

5.4. получить от Организации информацию о предоставлении своих персональных данных, обрабатываемых Организацией, третьим лицам. Такое право может быть реализовано один раз в календарный год, а предоставление соответствующей информации осуществляется бесплатно;

5.5. требовать от Организации бесплатного прекращения обработки своих персональных данных, включая их удаление, при отсутствии оснований для обработки персональных данных, предусмотренных Законом и иными законодательными актами;

5.6. обжаловать действия (бездействие) и решения Организации, нарушающие его права при обработке персональных данных, в суд в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.

6. Для реализации своих прав, связанных с обработкой персональных данных Организацией, субъект персональных данных подает в Организацию заявление в письменной форме или в виде электронного документа (а в случае реализации права на отзыв согласия – также в форме, в которой такое согласие было получено) соответственно по почтовому адресу или адресу в сети Интернет, указанным в части пятой пункта 1 настоящей Политики. Такое заявление должно содержать:

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта персональных данных, адрес его места жительства (места пребывания);

дату рождения субъекта персональных данных;

изложение сути требований субъекта персональных данных;

идентификационный номер субъекта персональных данных, при отсутствии такого номера – номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, в случаях, если эта информация указывалась субъектом персональных данных при даче своего согласия или обработка персональных данных осуществляется без согласия субъекта персональных данных;

личную подпись (для заявления в письменной форме) либо электронную цифровую подпись (для заявления в виде электронного документа) субъекта персональных данных.

Организация не рассматривает заявления субъектов персональных данных, направленные иными способами (e-mail, телефон, факс и т.п).

7. За содействием в реализации прав субъект персональных данных может также обратиться к лицу, ответственному за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных в Организации, направив сообщение на электронный адрес: **prminsk@pernod-ricard.com**.

Совместное предприятие
«ПЕРНО РИКАР МИНСК»
общество с ограниченной ответственностью

ПРИКАЗ

25.07 2023 года № 34

г. Минск

О внесении изменений

В целях обеспечения защиты персональных данных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие положение о политике в отношении обработки персональных данных в СП «Перно Рикар Минск» ООО (прилагается).
2. Ведущему юрисконсульту Д.А.Коношенко довести настоящий приказ до сведения сотрудников СП «Перно Рикар Минск» ООО.
3. Начальнику отдела маркетинга Т.И.Бирюк, руководителю логистического подразделения А.В.Шустову, начальнику финансового отдела И.Е.Смирнову, начальнику отдела продаж Д.Э.Садовскому, ведущему юрисконсульту Д.А.Коношенко, менеджеру по персоналу Бадыль Е.В. обеспечить контроль исполнения настоящего приказа подчиненными сотрудниками.
4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

Директор



И.В.Бадыль

Согласовано:

Заместитель директора по коммерческим вопросам

Т.В. Манукян

Руководитель логистического подразделения

А.В. Шустов

Начальник финансового отдела

И.Е. Смирнов

Начальник отдела маркетинга

Т.И.Бирюк

Ведущий юрисконсульт

Д.А. Коношенко

Начальник отдела продаж

Д.Э.Садовский

Менеджер по персоналу

Е.В.Бадыль